

N 2-194

30 января 2001 года

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕРКЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

В составе председательствующего судьи : Калкабаева С. Ш.
При секретаре : Тобахановой А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в селе Мерке гражданское дело по иску Калмаханбетовой Бейсекуль к ответчице Айнаевой Розе о признании сделки купли-продажи состоявшимся и о признании право собственности, суд -

У с т а н о в и л :

Истица Калмаханбетова Б., обратилась в суд на том основании, что в начале февраля 2000 года она приобрела у Айнаевой Р. объекты недвижимости расположенные по адресу ул. Исмаилова N 153 ул. Исмаилова N 153А, в с. Мерке за 138000 тенге. Уплатив деньги на указанном участке земли с разрешения местных представительных органов построила автозаправочную станцию. Также был приобретен мини рынок у Айнаевой Р. расположенного по адресу угол ул. Исмаилова ул. Умбетова в с. Мерке.

Все указанные объекты она приобрела у ответчика вместе с земельными участками.

Оформив необходимую документацию относительно АЗС, она не может зарегистрировать своё право собственности, так как в агенстве по оценке и учету недвижимости ей отказывают в регистрации право собственности, ссылаясь на то, что ей своевременно договор-купли продажи не сделано, указанные участки земли, где она построила АЗС по государственному акту принадлежит ответчице. АЗС принадлежит ей, земельные участки с объектами купила у ответчицы, все документы оформлены на неё.

В связи с этим истица была вынуждена обратиться в суд за тем, чтобы в последующем зарегистрировать своё право собственности на АЗС, расположенное на земельном участке общей площадью 0,13 га в с. Мерке на пересечении улиц Исмаилова и Умбетова.

Просит суд признать сделку купли-продажи объектов недвижимости с земельными участками общей площадью 0,13 га совершенную между ей и Айнаевой Р. 1.02.2000 года состоявшимся и признать за ней право собственности на АЗС расположенную в с. Мерке на пересечении улиц Исмаилова и Умбетова с земельным участком общей площадью 0,13 га.

Истица Калмаханбетова Б., исковые требования полностью поддержала и просила их удовлетворить.

Ответчица Айнаева Роза иск признала и показала, что 1.02.2000 года за 138000 тенге продала Калмаханбетовой Б. объекты недвижимости по адресу с. Мерке ул. Исмаилова 153, ул. Исмаилова 153-А, и мини рынок расположенного на углу Исмаилова и Умбетова с